

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2456/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย เฉลียว หรือ เหลียว ลือ ชา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 38

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ผู้กระทำความผิดใช้อาวุธปืนยิงเจ้าพนักงานตำรวจแต่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยิงตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องผู้กระทำความผิดย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 และโทษก็เป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38 ดังนั้น อาวุธปืนซึ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนของผู้อื่นที่ผู้ตายใช้ยิงเจ้าพนักงานตำรวจจึงไม่อาจริบได้ตามบทกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายเอนกหรือพิชาย สินวัง ได้ร่วมกันมีเฮโรอีน 10 ถุง คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 2,838 กรัม ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนจำนวนดังกล่าว และจำเลยมีอาวุธปืนพกสั้นขนาด 7.65 จำนวน 1 กระบอก มีหมายเลขทะเบียนเป็นของผู้อื่นพร้อมกระสุนปืนขนาดเดียวกันจำนวน 5 นัด ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปใน เมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อม เฮโรอีนและอาวุธปืนดังกล่าวข้างต้น และยึดอาวุธปืนที่นายเอนกหรือพิชายใช้ยิงเจ้า

พนักงานเป็นอาวุธปืนขนาด .38 1 กระบอก กระสุน 4 นัด ปลอกกระสุนปืน 1 ปลอก
ผ้าใบใช้ห่อเฮโรอีน 1 ผืนเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษและพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๒ และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพขอหาความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๒ แต่
ปฏิเสธขอหาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
และพระราชบัญญัติอาวุธปืน ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตริบเฮโรอีนผ้าใบ และอาวุธปืน
ขนาด .38 กระสุน 4 นัด และปลอกกระสุนปืน 1 ปลอก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นให้ริบอาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอกกระสุน 4 นัด ปลอกกระสุนปืน 1
ปลอกที่นายเอนกหรือพิชาย สินวังไชยยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นปรากฏตามคำเบิกความ
ของร้อยตำรวจเอกจิระศักดิ์ วิเชียรโชติ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมจำเลยว่าอาวุธปืนดัง
กล่าวมียะเปียน เมื่อนายเอนกหรือพิชาย สินวังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตาย สิทธินำ
คดีอาญามาฟ้องนายเอนกหรือพิชาย สินวังย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39 และโทษย่อมระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38 จึงไม่อาจริบอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนดังกล่าวได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนอาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอกกระสุน 4 นัด และปลอกกระสุนปืน 1 ปลอก แก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>